



TÉRMINOS DE REFERENCIA

COMPRA ÁGIL POR LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE CURSO DE ASOCIATIVIDAD Y COMERCIALIZACIÓN

CONCEPCIÓN, 01 de julio de 2026.

Considerando que:

La Compra Ágil queda definida como un procedimiento especial de contratación que, de acuerdo al artículo 97 del reglamento de compras, aumenta el umbral de compra a 100 UTM y cuyo funcionamiento simplifica los procedimientos administrativos, acelera el proceso de adquisición de bienes y servicios por parte de las entidades gubernamentales, busca el mejor costo-beneficio en las adquisiciones y asegura que los recursos públicos se utilicen de manera más eficiente. Además, por regla general, este tipo de compra deberá realizarse con empresas de menor tamaño, cooperativas y proveedores locales, garantizando que puedan participar de manera equitativa en el suministro de bienes y servicios con mejores precios y calidad, contribuyendo al desarrollo económico local y a una gestión pública más eficiente y responsable. En ocasiones especiales, cuando no existan Mi pymes o proveedores locales ofertando, se podrá elegir por ese mismo medio a un proveedor que no cumpla con aquellas características.

Por lo anteriormente mencionado es que se requiere cotizar y contratar el siguiente servicio con los siguientes Términos de Referencia:

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre cotización                                          | Adquisición del Servicio de Capacitación por Curso de Asociatividad y Comercialización para INDAP Región del BíoBío.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Entidad                                                    | Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| RUT                                                        | 61.307.000-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Lugar de entrega:                                          | Serrano 529, Concepción, Región del BíoBío.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Descripción de la Cotización/<br>Especificaciones Técnicas | <p>El Instituto de Desarrollo Agropecuario requiere contratar los servicios de un oferente para realizar un curso de capacitación en “Asociatividad y Comercialización para la Agricultura Familiar Campesina”, dirigido a funcionarios y funcionarias de INDAP de la Región del BíoBío.</p> <p>El objetivo principal de la contratación de estos servicios es:</p> <p>Entregar herramientas teóricas y prácticas a los funcionarios y funcionarias para promover y apoyar a los usuarios de INDAP en procesos de asociatividad económica y de comercialización, fortaleciendo sus capacidades técnicas, de manera de mejorar la integralidad del servicio que se brinda a la Agricultura Familiar Campesina de la región, en el ámbito de la inserción en mercados, bajo criterios de rentabilidad, sostenibilidad económica y territorial.</p> <p>A modo de contexto, considerar que dentro de las principales problemáticas esta:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Baja rentabilidad y fragmentación predial: Muchos productores operan en escalas insuficientes para competir en mercados.</li><li>• Acceso limitado a mercados: Persisten dificultades de comercialización, agregación de valor, asociatividad, logística y transporte.</li><li>• Vulnerabilidad comercial: Volúmenes de producción inadecuados que generan asimetrías en la negociación por parte de pequeños agricultores frente a compradores, intermediarios y cadenas de comercialización asociado a inseguridad en la comercialización (falta de mayor acceso a agricultura de contrato).</li><li>• Además de otros de carácter regional o local.</li></ul> <p>Los conocimientos mínimos a adquirir son:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Identificación de brechas, debilidades y oportunidades en procesos de asociatividad y comercialización a nivel productivo y organizacional.</li><li>• Planificación y acompañamiento de estrategias asociativas, considerando distintos modelos organizacionales (grupos asociativos, cooperativas u otros).</li><li>• Diseño y proyección de estrategias de comercialización, considerando canales cortos y largos, encadenamientos productivos, agregación de valor y acceso a mercados.</li><li>• Conocimiento de instrumentos de financiamiento público, apoyo técnico y normativas asociadas a la asociatividad y comercialización.</li></ul> |

- Análisis de los desafíos actuales y futuros para la comercialización de la AFCI, considerando variables de mercado, sostenibilidad, equidad de género, enfoque territorial y desarrollo local.

Lo anterior, potenciando la formación de funcionarias y funcionarios de INDAP, con el objeto de ampliar y fortalecer sus competencias en materias de asociatividad y comercialización, en coherencia con los Ejes Estratégicos Institucionales y, en particular, con el eje de Asociatividad y Cooperativismo de INDAP, Dado que la pequeña escala limita competitividad individual, INDAP debe avanzar hacia el apoyo y fortalecimiento de las cooperativas, grupos asociativos, comercialización colectiva, maquinaria compartida y plantas comunitarias, mediante procesos progresivos de construcción de confianza, gobernanza y capacidades de gestión, apoyando también etapas preasociativas, a través de las siguientes líneas de acción: 1) Gestión empresarial. 2) Gobernanza cooperativa. 3) Capitalización inicial y 4) Asistencia legal y tributaria.

1. ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Contar con módulos de aprendizaje que contengan los siguientes contenidos:

| N° | MÓDULOS                                                                                                   | CONTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Diagnóstico y situación actual de la asociatividad y comercialización en la AFC en la Región del Bío-Bío. | 1.1. Estado actual de la asociatividad productiva y comercial en la Agricultura Familiar Campesina a nivel nacional y regional<br>1.2. Principales modelos asociativos presentes en el territorio (grupos de hecho, cooperativas, asociaciones gremiales, organizaciones funcionales y jurídicas u otros).<br>1.3. Ventajas y limitaciones de los modelos actuales de comercialización en contextos rurales y locales.                             |
| 2  | Problemáticas estructurales en la comercialización y el trabajo asociativo                                | 2.1. Brechas organizacionales, de gestión y gobernanza en procesos asociativos.<br>2.2. Dificultades de acceso a mercados, información comercial y encadenamientos productivos.<br>2.3. Condicionantes territoriales, sociales y culturales que afectan la asociatividad y la comercialización.                                                                                                                                                    |
| 3  | Contexto de mercado y desafíos al 2030 para la Agricultura Familiar Campesina (AFC)                       | 3.1. Transición hacia modelos de desarrollo basados en trayectorias productivasNuevas exigencias de consumidores, trazabilidad, calidad y diferenciación de productos.<br>3.2. Integración comercial, agregación de valor y fortalecimiento de la asociatividad.<br>3.3. Adaptación territorial, sostenibilidad y resiliencia frente a los cambios climáticos y productivos.<br>3.4. Transformación digital y gestión orientada a resultados.      |
| 4  | Planificación comercial y fortalecimiento del trabajo asociativo y de agregación de valor                 | 4.1. Identificación de brechas productivas y comerciales desde una mirada territorial.<br>4.2. Planificación estratégica de la producción y la comercialización en contextos asociativos.<br>4.3. Optimización de recursos disponibles a través del trabajo colectivo y la economía de escala.                                                                                                                                                     |
| 5  | Canales de comercialización y acceso a mercados en la Región del Bío-Bío.                                 | 5.1. Análisis de canales cortos y largos de comercialización (ferias, mercados locales, compras públicas, intermediación, retail u otros).<br>5.2. Estrategias de inserción comercial con enfoque territorial y de desarrollo local.<br>5.3. Identificación de estrategias de inserción según tipo de producto y nivel productivo.<br>5.4. Agregación de valor, diferenciación de productos y construcción de propuestas comerciales competitivas. |
| 6  | Innovación, tecnologías y herramientas para la comercialización asociativa                                | 6.1. Uso de tecnologías digitales en gestión comercial, ventas y promoción de productos para la AFC.<br>6.2. Experiencias de innovación comercial en organizaciones de la AFC.<br>6.3. Herramientas de apoyo a la gestión asociativa: registro, control, trazabilidad y planificación.                                                                                                                                                             |
| 7  | Financiamiento, instrumentos de apoyo y marco normativo                                                   | 7.1. Instrumentos de financiamiento y apoyo técnico vinculados a la asociatividad y comercialización (INDAP y otros servicios públicos).<br>7.2. Normativa relevante para organizaciones asociativas y procesos de comercialización.<br>7.3. Compras públicas y otros mecanismos institucionales de acceso a mercados.                                                                                                                             |

2. REQUISITOS DE EVALUACION DEL CURSO

- **Evaluación de Reacción**, El organismo capacitador deberá aplicar dos encuestas, previamente facilitadas por la contraparte técnica de INDAP, posteriormente las encuestas deberán ser entregadas a la contraparte técnica de INDAP, las encuestas individualizadas de cada alumno/a y profesor/a.
- **Evaluación de Aprendizaje**, El organismo capacitador deberá aplicar pruebas de conocimientos siendo la evaluación con nota, ya sea numeral, porcentual o de

concepto, según esté definido en el programa por la Consultora, dichas evaluaciones deberán ser entregadas en archivo Excel con nómina de alumnos/as que asistieron al curso, con su RUT, porcentaje de asistencia y nota final. Cuando un/a alumno/a no puede finalizar una actividad de capacitación y está justificado/a, ya sea, por encontrarse con licencia médica, permiso administrativo, feriado legal u autorización de su jefatura directa para no realizar dicha capacitación, se informará a la Consultora, para que deje registro en el Informe Final que emite y podamos excluirlo y/o reemplazarlo.

- **Entrega de Certificados de Aprobación:** una vez finalizada la capacitación, la Consultora u organismo capacitador hará la entrega digital de certificados que acrediten la aprobación del/la alumno/a, donde deberá venir indicado el nombre completo, cantidad de horas, porcentaje de asistencia y nota final.

3. ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO (SLA)

El oferente debe asegurar, como mínimo, los siguientes niveles de servicio:

| SERVICIO                           | SLA                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Duración del curso                 | 32 horas pedagógicas en cuatro jornadas de 8 horas de forma presencial                                                                                  |
| Jornadas                           | Se realizarán 4 jornadas presenciales de 8 horas cada una, los días martes consecutivos a partir de la fecha de contratación.                           |
| Numero integrantes                 | Mínimo 20 alumnos                                                                                                                                       |
| Atención presencial de alumnos     | Coffee Break jornada AM y PM                                                                                                                            |
|                                    | Instalaciones adecuadas para instalación de Coffee Break totalmente equipadas (mesas amplias, manteles, basureros, servilletas, desinfectante de manos) |
| Instalaciones propias o arrendadas | Dependencias totalmente equipadas (salas, baños, pizarrones, proyectores, mesas, sillas, ventilación, calefacción)                                      |
| Lugar de realización               | VIII Región, Ciudad de Concepción                                                                                                                       |

La oferta que no cumpla con los SLA aquí señalados, no podrá ser adjudicada por no cumplir con los requisitos mínimos establecidos en las presentes bases, lo que será debidamente consignado en el informe final del comité revisor.

En caso de incumplimiento de los SLA comprometidos por el proveedor adjudicado, INDAP quedará facultado para iniciar el procedimiento para la aplicación de multas establecido en los presentes términos de referencia.

4. GESTIÓN DE LOS SERVICIOS

- Curso con una duración de 32 horas pedagógicas en 4 jornadas presenciales de 8 horas cada una, los días martes consecutivos a partir de la fecha de contratación.
- Contar con dependencias cómodas y totalmente equipadas que cuenten con baños, calefacción y el material didáctico necesarios para la realización del curso, tales como proyectores, pizarrones y todo lo que se requiera para el buen desarrollo del curso.
- El oferente debe garantizar que el servicio sea prestado en todo momento por los profesionales que presenten en su propuesta.
- El servicio deberá ser ejecutado en un plazo máximo de 30 días hábiles después de emitida la orden de compra, la que no deberá sobrepasar el mes de septiembre de 2026.
- La oferta que no cumpla con el plazo máximo de 30 días hábiles, no podrá ser adjudicada por no cumplir con los requisitos mínimos establecidos en las presentes bases, lo que será debidamente consignado en el informe final de la comisión revisora.
- El proveedor podrá ofrecer un mejor plazo de entrega, lo que será debidamente valorado en la etapa de evaluación de ofertas.
- El oferente deberá garantizar una correcta prestación de Coffee Break a los alumnos, disponiendo de los medios necesarios para su prestación y consumo de los asistentes.
- El servicio de Coffee Break de la jornada AM deberá contener mínimo los siguientes elementos: café, té, azúcar, endulzante, leche sin lactosa, jugos light, agua, fruta variada, mantequilla, mermeladas, jamón, pan integral.
- El servicio de Coffe Break de la jornada PM deberá contener mínimo los siguientes elementos: café, té, azúcar, endulzante, leche sin lactosa, jugos light, agua, fruta variada, mantequilla, mermeladas, jamón, pan integral.
- La capacitación deberá desarrollarse presencialmente en la VIII Región en la ciudad de Concepción.

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | <p>5. REQUISITO DE SUSTENTABILIDAD</p> <p>Se dará prioridad a los requisitos sustentables para los servicios de alimentación y de capacitación, conforme a circular N°0070-000001/2026 “que instruye estándar de criterios sustentables para compras repetitivas”.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Para la capacitación:</b></li></ul> <p>Se dará prioridad a las ofertas que incorporen la mayor cantidad de prácticas de sustentabilidad ambiental, social y económica en el diseño y ejecución de la capacitación, contribuyendo a la reducción de impactos ambientales, la inclusión social y la generación de valor público de largo plazo, tales como:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Uso de modalidad virtual o híbrida para reducir traslados.</li><li>▪ Eliminación o reducción significativa de material impreso.</li><li>▪ Uso de plataformas digitales y recursos educativos reutilizables</li><li>▪ Enfoque de inclusión y accesibilidad (lenguaje claro y accesibilidad digital)</li><li>▪ Participación de relatores o proveedores locales.</li><li>▪ Materiales reutilizables y aplicables en el tiempo</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Para el servicio de Coffee Break</b><ul style="list-style-type: none"><li>○ Materiales reutilizables y duraderos: Se solicita que los utensilios, como vajilla y cubiertos, no sean de materiales desechables, priorizando opciones de larga vida útil, como acero inoxidable, vidrio, cerámica o materiales compostables certificados.</li></ul></li></ul> <p>En caso de que <b>no se presenten ofertas que incluyan este requisito</b>, se seleccionará la oferta que cumpla los requisitos técnicos y tenga el mayor puntaje, respecto de sus competidores.</p> |
| Marca o equivalentes                                                           | Genérica<br>Cualquier referencia a marcas y modelos respecto de lo solicitado y según corresponda en los presentes términos de referencia, entiéndase con la posibilidad de ofertar equivalentes del mismo, de acuerdo con lo establecido en la normativa de compras públicas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Plazo máximo de entrega:                                                       | 30 días hábiles desde la aceptación de la orden de compra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Plazo del contrato                                                             | 20 días hábiles desde la aceptación de la orden de compra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Lugar de entrega del servicio/ producto:                                       | La capacitación se llevará a cabo en la Región del Bío-Bío, específicamente en la ciudad de Concepción, en instalaciones propias y/o arrendadas que se encuentren completamente equipadas para el adecuado desarrollo de las actividades. La prestación del servicio se realizará íntegramente en dicho lugar, en coordinación con la Dirección Regional de INDAP Bío-Bío.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Publicación y/o Ejecución                                                      | Publicación en 2026, 05 días hábiles, con ejecución en una única vez, en 4 jornadas presenciales de 8 horas cada una, los días martes consecutivos a partir de la fecha de contratación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nombre Contacto                                                                | Clancy Rubilar González                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Teléfono de Contacto                                                           | 41- 2573139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Correo electrónico de contacto                                                 | <a href="mailto:crubilar@indap.cl">crubilar@indap.cl</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Monto autorizado disponible:                                                   | \$3.000.000 (Impuestos incluidos)<br><br>INDAP declarará <b>inadmisibile</b> cualquier oferta económica que supere el presupuesto máximo de la adquisición establecido en estos TDR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Imputación Presupuestaria                                                      | Subtítulo 22 Ítem 05 asignación 004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Año imputación presupuestaria                                                  | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Afecta a compra sustentable ( en caso de corresponder indicar Código de rubro) | Sí.<br>Código: 86111604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CONDICIONES CONTRACTUALES                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Plazo y validez de la oferta           | La oferta deberá tener una validez mínima de 15 días corridos, contados desde la fecha de la cotización.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2. Contraparte Técnica                    | Actuará como contraparte técnica de la presente adquisición, la funcionaria, Clancy Rubilar González perteneciente a la contraparte técnica INDAP, o quien esta designe, quien deberá realizar la correspondiente recepción conforme de los productos, a través de un Acta de Recepción disponible para ello. Asimismo, velará por el fiel cumplimiento del contrato y evaluará el comportamiento del proveedor. Visará la documentación de pago quien tenga las atribuciones según corresponda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3. Visita en Terreno / Entrega de muestra | Se considerará la realización de visitas en terreno a las instalaciones presentadas por los interesados, con el fin de verificar que cumplen con las condiciones y requerimientos necesarios para la adecuada ejecución de la capacitación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4. Requisitos de admisibilidad            | <p>Para la presente contratación, se tomarán en cuenta los siguientes requisitos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Cumplimiento de las características técnicas y económicas</b></li> <li><b>Plazo de entrega: La oferta debe considerar un plazo de entrega de los productos el día y hora indicada en los presentes términos de referencia.</b></li> <li><b>Adjuntar anexos</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>ANEXO N° 1-A ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS</b></li> <li><b>ANEXO N° 1-B COMPROMISO PACTO DE INTEGRIDAD</b></li> <li><b>ANEXO N° 3 OFERTA TÉCNICA</b></li> <li><b>ANEXO N° 4 OFERTA ECONÓMICA</b></li> <li><b>ANEXO N° 5 EXPERIENCIA</b></li> </ul> </li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5. Criterios de Evaluación                | <b>Según ANEXO N° 2: EVALUACION DE OFERTAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6. Mecanismo de resolución de empates     | <p>Se entenderá por empate cuando haya igualdad de puntaje entre dos o más propuestas una vez evaluadas técnica y económicamente todas aquellas que hayan sido presentadas válidamente. Los criterios de desempate son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>En primer lugar</b>, se seleccionará a aquel oferente que presente el mayor puntaje en el Subcriterio Propuesta Técnica.</li> <li><b>En segundo lugar</b>, en caso de persistir igualdad entre dos o más propuestas luego de haber aplicado los criterios antes señalados, se escogerá aquella propuesta que presente mayor puntaje en el subcriterio Experiencia.</li> <li><b>En tercer lugar</b>, se seleccionará aquella propuesta que presente mayor puntaje en el criterio Económico.</li> <li><b>En cuarto lugar</b>, en caso de persistir igualdad entre dos o más propuestas, se escogerá a aquel oferente que esté primero en la lista ordenada que dispone la plataforma Mercado Público.</li> </ul> |
| 7. Adjudicación                           | <p>La adjudicación se realizará al proveedor que cumpla con las especificaciones técnicas requeridas, que acredite alguno de los criterios sustentable y que obtenga el mejor puntaje; y se materializará mediante memo de adjudicación e informe de evaluación emanado de la Unidad requirente con lo cual la Unidad de Finanzas emitirá la respectiva OC.</p> <p>El oferente que resultare adjudicado deberá encontrarse inscrito y en estado “hábil” en el Registro de Proveedores al momento de la emisión de la orden de compra.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8. Notificación                           | Se entenderá realizada la notificación de la contratación, luego de 24 horas transcurridas desde la fecha de envío de la orden de compra a través del Portal Mercado Público. El proveedor deberá aceptar en un plazo de 2 días hábiles desde su envío. Posterior a este plazo, INDAP quedará facultado para solicitar su cancelación, entendiéndose definitivamente cancelada una vez transcurridas 24 horas desde dicha solicitud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9. Pacto de Integridad                    | El proveedor declara que, por el sólo hecho de participar en la presente contratación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de los términos de referencia y demás documentos integrantes. Especialmente, el proveedor acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo con los presentes términos de referencia, asumiendo expresamente los siguientes compromisos y obligaciones:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

- a) El proveedor se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 19, números 1º, 4º, 5º, 6º, 12º, y 16º, en conformidad al artículo 485 del código del trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.
- b) El proveedor se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público, **en relación con su oferta, con el proceso de contratación, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma**, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen **influir directa o indirectamente en el proceso de contratación**, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven, que pudiera implicar un conflicto de intereses presente o futuro, entre el respectivo proveedor e NDAP.
- c) El proveedor se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.
- d) El proveedor se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso de contratación, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.
- e) El proveedor se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso de contratación.
- f) El proveedor manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en los términos de referencia, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.
- g) El proveedor se obliga y acepta asumir las consecuencias y sanciones previstas en estos términos de referencia, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
- h) No tergiversar hechos, con el fin de influenciar decisiones de INDAP.
- i) El proveedor reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso de contratación es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
- j) El proveedor se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus sub oferente adjudicados, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
- k) El proveedor, una vez iniciado el procedimiento de contratación, se obliga a cumplir la prohibición contenida en el artículo 35 ter de la Ley N° 19.886, esto es, no podrá mantener comunicación entre los participantes o interesados en el proceso de contratación, o entre eventuales interesados o participantes en él y las personas que desempeñen funciones en el organismo licitante que participen del proceso de adjudicación, independientemente de su calidad jurídica, en lo referido directa o indirectamente a tal proceso, salvo que se realice a través del Sistema de Información y Gestión de Compras Públicas administrado por la Dirección de Compras y Contratación Pública, y en la forma establecida en los términos de referencia, que asegure la participación e igualdad de todos los oferentes.

Se deja constancia que cualquier incumplimiento por parte de los oferentes a lo dispuesto en el Pacto de Integridad indicado en esta cláusula, que sea observado durante el transcurso del respectivo proceso, dará lugar a que sus respectivas ofertas sean declaradas inadmisibles. Asimismo, si se observare algún incumplimiento por parte del oferente al presente Pacto de Integridad anterior al momento de contratación, dará pie a que la correspondiente adjudicación sea dejada sin efecto respecto del producto/servicio que le fue adjudicado pudiendo seleccionar al siguiente oferente.

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | Finalmente, si durante la ejecución del contrato se detectan situaciones en donde el proveedor contratado haya incumplido el presente Pacto de Integridad, se producirá el término anticipado del contrato en conformidad con el punto N° 17 “Término Anticipado” de estos TDR, de estos términos de referencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10. Compromiso de Integridad                 | La empresa que se adjudique el presente requerimiento en la persona de su representante legal y en conjunto con los trabajadores de la empresa, manifiestan el compromiso y respaldo a la implementación del Modelo de Integridad pública, de acuerdo con lo establecido en el Pronunciamiento de la Contraloría General de la República, N E370752/2023 el que indica Medidas para disminuir los posibles riesgos de corrupción en materia de compras públicas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11. Veracidad e integridad de la información | El proveedor será única y exclusivamente responsable por la veracidad e integridad de la información que publique en el Sistema de Información                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12. Contrato y orden de compra               | <p>El contrato se formalizará con el envío de la orden de compra por parte de INDAP y su aceptación por parte del proveedor en el Portal Mercado Publico.</p> <p>Se podrá incorporar a la Orden de Compra un acuerdo complementario para identificar las características de la oferta seleccionada, en caso de requerirlo.</p> <p><b>Habilidad del proveedor.</b><br/>El proveedor deberá acreditar la inscripción y habilidad en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado, Chile Proveedores, antes de suscribir el contrato.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13. Condiciones de pago                      | <p>Los pagos al proveedor, se efectuarán dentro de los 30 días corridos siguientes a la recepción de la factura o del respectivo instrumento tributario de cobro.</p> <p><b>Forma de pago</b></p> <p>El pago se efectuará posterior a la aceptación de la orden de compra por parte del oferente seleccionado y recepción conforme de la contraparte técnica de INDAP por los bienes o servicios contratados.</p> <p><b>Aprobación de pago</b></p> <p>Los pagos serán aprobados y autorizados previamente por el jefe de Unidad que requiera los servicios o a quién éste delegue para estos efectos.</p> <p><b>Facturación</b></p> <p>Una vez autorizado el pago por la contraparte técnica de INDAP; ésta procederá a señalar a la unidad de Finanzas la recepción conforme de los servicios, para posteriormente indicar al oferente seleccionado que puede emitir y enviar el documento electrónico de cobro correspondiente, de manera de proceder al pago respectivo.</p> <p>La empresa deberá remitir la factura junto a su archivo XML a la casilla de correo <a href="mailto:dipresrecepcion@custodium.com">dipresrecepcion@custodium.com</a> con copia <a href="mailto:pvasqueza@indap.cl">pvasqueza@indap.cl</a>.</p> <p>El pago será efectuado por parte de la Tesorería General de la República, y se realizará preferentemente a través de transferencia electrónica, para lo cual el oferente deberá enviar por única vez, un correo electrónico a la casilla <a href="mailto:pvasqueza@indap.cl">pvasqueza@indap.cl</a>, señalando los antecedentes para efectuar la operación, tales como: número de cuenta corriente, Banco, RUT, razón social, mail y número telefónico de la persona encargada de recibir el comprobante de transferencia. En caso de que no se envíen los antecedentes bancarios, el pago se realizará con cheque, el que se enviará por carta certificada a la dirección inscrita en servicios de impuestos internos.</p> <p>En caso que se adjudique a una UTP, ésta deberá emitir el documento tributario, el cual se señala claramente en la Orden de Compra.</p> <p>Se establece que INDAP tendrá un plazo máximo de 8 días corridos para efectuar la recepción conforme de los bienes o servicios, contados desde la fecha de recepción del documento tributario.</p> |



|                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               |   | En caso de no concretarse la recepción conforme, el documento será reclamado de acuerdo con lo que establece la ley.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14. Cesión<br>Subcontratación | y | El proveedor no podrá ceder, subcontratar, traspasar ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente, los derechos y obligaciones que emanen de este Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 15. Multas y sanciones        |   | <p><b>a) Incumplimientos</b></p> <p>En casos de incumplimientos se aplicarán las siguientes multas:</p> <p>Atraso en la entrega de los productos o prestación de los servicios: la Institución compradora está facultada para el cobro una multa por cada día de atraso en la entrega de los productos o prestación de los servicios (incluyendo días inhábiles). La multa será el equivalente al 1% del total de la contratación (IVA incluido) por cada día de atraso, con un tope de 20 días.</p> <p>Incumplimiento en las especificaciones técnicas contratadas: la Institución compradora está facultada para el cobro una multa por el incumplimiento en las especificaciones técnicas de los productos o servicios contratados determinados en la solicitud de cotización y en la oferta del proveedor, lo cual será determinado por la contraparte técnica de la contratación. La multa será el equivalente al 5% del total de la contratación (IVA incluido).</p> <p>El proveedor tendrá la obligación de corregir las falencias y realizar la entrega nuevamente, a sus expensas, en un plazo no superior a 03 días hábiles, contado desde la fecha de notificación del rechazo de los productos o servicios.</p> <p>Atraso en la entrega del producto o prestación de los servicios luego de solicitada su corrección: la Institución compradora está facultada para el cobro una multa por cada día de atraso en la nueva entrega de los productos o prestación de los servicios (incluyendo días inhábiles) una vez transcurridos los 3 días hábiles contados desde la fecha de notificación del rechazo de los productos o servicios. La multa será el equivalente al 1% del total de la contratación (IVA incluido) por cada día de atraso, con un tope de 20 días.</p> <p>Con todo, la aplicación de las multas al proveedor no podrá exceder del 20% del monto total de la contratación (I.V.A incluido), cualquiera sea el periodo de contratación. Si excediere dicha cantidad, el Servicio podrá poner término anticipado a la contratación.</p> <p><b>Procedimiento</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Detectada una situación que amerite la aplicación de multa o el término anticipado del contrato, el organismo comprador notificará inmediatamente de ello al proveedor, por carta certificada, informándole sobre la sanción a aplicar y sobre los hechos en que aquella se motiva.</li><li>2. El proveedor podrá presentar sus descargos a INDAP, dentro del quinto (5°) día hábil contado desde la notificación anteriormente indicada, mediante solicitud escrita enviada a través de correo electrónico a la dirección <a href="mailto:gasprea@indap.cl">gasprea@indap.cl</a>, acompañando todos los antecedentes que respalden su posición.</li><li>3. Vencido el plazo indicado en el número anterior y sin que se hayan presentado descargos, se aplicará la correspondiente sanción por medio de una resolución fundada del organismo comprador.</li><li>4. Se hace presente que contra la resolución que aplica la multa, proceden los recursos consagrados en la Ley N° 19.880, los que deberán interponerse dentro de los plazos legales, ante el Director Nacional de INDAP, sin perjuicio de que el contratante pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.</li><li>5. Si el adjudicado ha presentado descargos dentro del plazo establecido para estos efectos, el organismo comprador tendrá un plazo de 30 días hábiles, contados desde la recepción del descargo, acogiendo los fundamentos presentados total o parcialmente, o bien rechazándolos y dando por terminado el contrato el que deberá formalizarse a través de la dictación de una resolución fundada en la cual deberá detallarse el contenido y las características de la sanción a aplicar y posteriormente notificar al respectivo proveedor adjudicado, mediante correo electrónico o mediante carta certificada en ambos casos adjuntando la resolución fundada correspondiente.</li><li>6. Recurso de reposición: El proveedor dispondrá de un plazo de 5 días hábiles, contados desde la notificación por medio de carta certificada al proveedor, de la resolución fundada singularizada en los párrafos anteriores para impugnar dicho acto administrativo, debiendo acompañar todos los antecedentes que justifiquen eliminar, modificar o reemplazar la respectiva sanción. El organismo comprador tendrá un plazo no superior a 30 días hábiles para resolver el citado recurso.</li></ol> |



|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | <div>7. La resolución que acoja el recurso podrá modificar, reemplazar o dejar sin efecto el acto impugnado.</div> <div>8. Las multas deberán ser pagadas en el plazo máximo de 10 días hábiles contados desde la notificación de la resolución que aplica la multa.</div> <div>9. Las multas se aplicarán sin perjuicio del derecho de la entidad licitante de recurrir ante los Tribunales Ordinarios de Justicia, a fin de hacer efectiva la responsabilidad del contratante incumplidor.</div> <div>No procederá el cobro de las multas señaladas en este punto, si el incumplimiento se debe a un caso fortuito o fuerza mayor, de acuerdo con los artículos 45 y 1547 del Código Civil o una causa enteramente ajena a la voluntad de las partes, el cual será calificado como tal por la Entidad Compradora, en base al estudio de los antecedentes por los cuales el oferente adjudicado acredite el hecho que le impide cumplir.</div> <div><b>b) Caso fortuito</b><br/>Las partes no serán responsables en caso de incumplimiento tardío de las obligaciones contractuales debido a hechos independientes de su voluntad, considerados como fuerza mayor o caso fortuito, en los términos señalados en el artículo 45 del Código Civil de Chile.</div> <div><b>Procedimiento:</b><ul style="list-style-type: none"><li>• Si el oferente seleccionado se ve impedido de cumplir con sus obligaciones contractuales por un evento considerado caso fortuito o fuerza mayor, deberá notificar de ese hecho a INDAP por escrito y en un plazo no superior a 02 días hábiles desde iniciado u ocurrido el hecho que lo ocasiona, y solicitar prórroga para el cumplimiento de la obligación afectada.</li><li>• La notificación de solicitud de prórroga deberá presentarse acompañada de un informe en el que consten los hechos considerados caso fortuito o fuerza mayor, los cuales deberán estar debidamente fundados, indicando la incidencia que dicha situación tendría en el cumplimiento de los plazos establecidos.</li><li>• La calificación de la fuerza mayor o caso fortuito, será resuelta por INDAP, mediante resolución fundada sobre la base de los antecedentes que, oportunamente, le proporcione el oferente seleccionado y/o aquellos otros que obtenga de terceros, o sean de conocimiento público.</li><li>• En cualquier caso, si el oferente seleccionado no pudiere cumplir con sus obligaciones, procurará atenuar los daños y cumplirá con ellas tan pronto como finalicen los hechos que dieron lugar al caso fortuito o a la causa de fuerza mayor.</li><li>• Si la causa de caso fortuito o fuerza mayor impidiera al oferente seleccionado cumplir con las obligaciones asumidas por más de treinta (30) días, el contrato se resolverá de pleno derecho.</li><li>• Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por fuerza mayor o caso fortuito, se aplicará previamente el Procedimiento sancionatorio previsto en las bases.</li></ul></div> |
| 16. Modificación del contrato | El contrato podría ser modificado en sus fechas de ejecución por mutuo acuerdo de las partes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 17. Término anticipado        | <div>INDAP está facultado para declarar administrativamente el término anticipado de la relación contractual, en cualquier momento, sin derecho a indemnización alguna para el proveedor, si concurre alguna de las causales que se señalan a continuación:</div> <div><div>a) Si el proveedor se encuentra en un procedimiento concursal de liquidación en calidad de deudor o se encuentra en manifiesta insolvencia financiera, a menos que se mejoren las cauciones entregadas.</div><div>b) La muerte o incapacidad sobreviniente de la persona natural, o si se disuelve la empresa proveedora, o la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista.</div><div>c) El estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato o si este se encuentra en un procedimiento concursal de liquidación en calidad de deudor.</div><div>d) Por incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el proveedor adjudicado. Se entenderá por incumplimiento grave la no ejecución o la ejecución parcial por parte del proveedor de las obligaciones contractuales, descritas en los presentes Términos de Referencia, sin que exista alguna causal que le exima de responsabilidad, y cuando dicho incumplimiento le genere a INDAP perjuicio en el cumplimiento de sus funciones.</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

- e) Si el proveedor, sus representantes, o el personal dependiente de aquél, no actuaren éticamente durante la ejecución del respectivo contrato, o propiciaren prácticas corruptas que falten a lo indicado en el Punto 9 pacto de Integridad de estos TDR.
- f) El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el Proveedor. Este Instituto entiende como incumplimiento grave las siguientes:
- La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios a los que se hubiere comprometido en su oferta.
  - En caso de que el atraso en la entrega de los bienes o la prestación de los servicios supere los 10 días hábiles.
  - En caso de que **las multas** cursadas por atrasos sobrepasen el 20% del valor total contratado.
  - Por incumplimiento de obligaciones de confidencialidad que establecen los presentes Términos de Referencia.
  - Transgredir la prohibición de subcontratar, ceder, traspasar y/o transferir, total o parcialmente, a cualquier título, los derechos y obligaciones que se establezcan en el contrato
- g) Registrar, a la mitad del período de ejecución contractual, con un máximo de seis meses, saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos 2 años.
- h) Para el caso de las UTP, adicionalmente a las acciones precedentes, configuran incumplimiento grave de las obligaciones contraídas las siguientes:
- La constatación de que los integrantes de la UTP constituyeron dicha figura con el objeto de vulnerar la libre competencia. De verificarse tal circunstancia, se remitirán los antecedentes pertinentes a la Fiscalía Nacional Económica.
  - Si uno de los integrantes de la UTP se retira de ésta, y dicho integrante reuniese una o más características objeto de evaluación de la oferta.
  - Ocultar información relevante para ejecutar el contrato, que afecte a cualquiera de sus miembros.
  - Inhabilidad sobreviniente de alguno de sus integrantes, en la medida que la UTP no pueda continuar ejecutando el contrato con los restantes miembros, en los mismos términos adjudicados.
  - Disolución de la UTP.
- i) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.
- j) Las demás que se establezcan en los respectivos TDR; estableciéndose en el presente proceso las siguientes causas que pudieran ocurrir o revelarse durante toda la vigencia del contrato:
- Si el contratante perdiere las certificaciones y autorizaciones necesarias para funcionar en el giro de su actividad, decretada por autoridad competente.
  - Haber sido condenado el contratante por crimen o simple delito.
  - Haber sido condenado el contratante, como consecuencia de incumplimiento de un contrato celebrado con alguna entidad regida por la Ley N° 19.886, y siempre que no hayan transcurrido dos años a contar desde la fecha de la sentencia.
  - Haber sido suspendido el contratante o haber sido eliminado del Registro de Proveedores, a través de una resolución fundada de la Dirección de Compras Públicas.
  - Si el contratante se encontrara en Estado Inhábil para suscribir contratos con Organismos Públicos del Estado, de acuerdo al reporte entregado por el Registro de Proveedores de Mercado Público.
  - Si los resultados obtenidos de la prestación de los servicios no son los esperados, por lo que continuar con su desarrollo perjudica a INDAP.

En lo establecido en este numeral es sin perjuicio de las acciones que INDAP pueda ejercer para exigir el cumplimiento forzado de lo pactado con la correspondiente indemnización de perjuicios.

Resuelto el término anticipado, no operará indemnización alguna para el proveedor, debiendo la INDAP concurrir al pago de las obligaciones ya cumplidas que se encontraren insolutas a la fecha. Sin perjuicio de lo anterior, INDAP y el respectivo proveedor podrán poner término a la relación contractual en cualquier momento, de común acuerdo.

El término anticipado de contrato por cualquiera de las causales aquí establecidas deberá ser formalizado mediante acto administrativo fundado, debidamente tramitado, el que deberá

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | <p>establecer, si correspondiere, el monto que INDAP deba pagar al contratante por los servicios efectivamente prestados hasta antes de la causal que le pone término al contrato, así como los productos o documentos que el contratante deba entregar a INDAP.</p> <p>INDAP podrá dar cuenta de tales hechos a la Dirección de Compras y Contratación Pública, para los efectos de que el contratante sea suspendido o eliminado, según corresponda, del Registro Electrónico Oficial de Proveedores de la Administración, de conformidad a los artículos 154°, 159°, 160° y 162° del Reglamento de la Ley N° 19.886.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 18.Seguridad de la información | <ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>ACCESO A LA INFORMACIÓN:</b> “El oferente seleccionado” solo tendrá acceso a la información institucional relevante que sea necesaria para prestar el servicio para el que ha sido contratado, lo que será determinado y documentado por el Encargado de Seguridad de la Información Institucional.</li><li>2. <b>OBLIGACIONES Y CONFIDENCIALIDAD:</b> “El oferente seleccionado” estará obligado a cumplir con la normativa de seguridad de la información de INDAP, de acuerdo a las políticas y procedimientos establecidos, incluida la Resolución Exenta N° 000417, de la Dirección Nacional de 2012, que aprueba la Política de Seguridad de la Información Institucional y la Resolución Exenta N° 140417, de la Dirección Nacional de 2012, que Establece infracciones al Sistema de Seguridad de la Información. Asimismo, “El oferente seleccionado” deberá mantener la confidencialidad de la información personal que pueda llegar a conocer sobre los funcionarios o beneficiarios de INDAP, así como también de procedimientos, ideas, productos, servicios, procesos y nombres de personas, instituciones y empresas que utilizan los productos y servicios de INDAP. De esta forma, “El oferente seleccionado” no podrá, sin el consentimiento expreso manifestado por escrito por INDAP, usar para el beneficio propio o de cualquier otra persona, empresa o corporación, divulgar, publicar o comunicar cualquier secreto o información confidencial, que pudo haber adquirido o pueda adquirir o conocer en razón de este contrato.</li><li>3. <b>NO DIVULGACIÓN:</b> “El oferente seleccionado” estará obligado a mantener la información confidencial en estricta reserva y no revelar ningún dato de la información, relacionada o no, sin el consentimiento previo y escrito de INDAP. Para ello, “El oferente seleccionado” deberá instruir al personal que estará encargado de recibir la información confidencial de propiedad de INDAP, debiendo suscribir el correspondiente acuerdo de confidencialidad si fuere necesario, de su obligación de recibir, tratar y usar la información que reciban como confidencial y destinarla únicamente para los fines por los cuales se contratará el servicio. Asimismo, “El oferente seleccionado” podrá divulgar la información confidencial únicamente a las personas autorizadas para su recepción dentro de la organización; a tratar confidencialmente toda la información recibida directa o indirectamente de INDAP, y no utilizar ningún dato a un objeto distinto del contrato; y no manejar, usar, explotar, o divulgar la información confidencial a ninguna persona o entidad por ningún motivo en contravención a lo dispuesto en este instrumento.</li><li>4. <b>PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES:</b> “El oferente seleccionado” de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 19.628, SOBRE PROTECCIÓN DE LA VIDA PRIVADA, deberá dar estricto cumplimiento a las leyes sobre protección de datos de carácter personal, asegurando su confidencialidad, Y a no transferirlos o cederlos, salvo en aquellos casos en que la legislación vigente así lo indique.</li><li>5. <b>AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN:</b> INDAP, podrá auditar los procesos y servicios que el proveedor se obliga a realizar por este acto. La responsabilidad de administrar las relaciones con “El oferente seleccionado” se asigna al Encargado de Seguridad de la Información Institucional, quien debe monitorear y revisar regularmente los servicios definidos en el presente contrato. El monitoreo y revisión de los servicios debe garantizar que los términos y condiciones de seguridad de la información se respeten y que los incidentes y los problemas de seguridad de la información se gestionen correctamente. En caso de observarse deficiencias en la prestación de servicios, se deben tomar las medidas necesarias para corregir el problema. En caso de subsistir, será una causal de término anticipado del contrato.</li><li>6. <b>GESTIÓN DE CAMBIOS:</b> En caso de que las partes determinen realizar cambios a la provisión de servicios por parte del “El oferente seleccionado”, se deberán mantener o mejorar las políticas de seguridad de la información, así como los procedimientos y</li></ol> |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | controles específicos, considerando la criticidad de la información del negocio, los sistemas y procesos involucrados y la reevaluación de los riesgos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 19. Propiedad intelectual | <p>Se entenderá por “Propiedad Intelectual” todos aquellos procedimientos o métodos de elaboración, inventos o descubrimientos, patentes, modelos, diseños y dibujos industriales, secretos industriales o comerciales, nombres de dominio, obras, programas computacionales, datos, bases de datos, conocimientos, know-how, marcas comerciales y signos distintivos y, en general, cualquier bien material o inmaterial y/o derechos e intereses relacionados con la creación intelectual, estén o no protegidos bajo las leyes de propiedad intelectual y/o industrial.</p> <p>“El oferente seleccionado” no podrá publicar, reproducir, adaptar, ejecutar o comunicar públicamente, comercializar, descompilar, manipular, entregar a terceros y/o utilizar o explotar la Propiedad Intelectual de INDAP, sino en los términos y en las condiciones que al efecto se han establecido por este instrumento. Las partes acuerdan expresamente que la totalidad de los derechos de propiedad intelectual sobre toda recomendación, idea, técnica, know-how, diseño, metodología, software desarrollado por o para INDAP u otra información técnica, sobre el producto final o de alguna de sus etapas de desarrollo, corresponden a INDAP.</p> <p>Asimismo, toda información que se genere como parte de la prestación de servicios de implantación, será propiedad de INDAP. Toda la documentación que se genere como parte de la prestación de servicios, ya sea en formato Microsoft Word, PowerPoint, Excel, Project, Adobe PDF, etc., deberá presentarse exclusivamente con la imagen corporativa de INDAP.</p> <p>Finalmente, el oferente seleccionado se obliga a no inscribir a su nombre cualquier proceso, etapa, proyecto o producto originado con ocasión o a causa del servicio contratado en cualquier Registro del país.</p> |
| 20. Domicilio             | Para todos los efectos del Contrato a suscribir con el proveedor, éste o su representante legal, deberá fijar domicilio en la ciudad de Concepción, prorrogando la competencia ante sus Tribunales ordinarios de justicia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Pablo Saez Martinez

Jefe Unidad de Personas (S)



**ANEXO N° 1-A ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS**

El oferente debe suscribir el presente documento y, a través de su firma, declara la veracidad de la información otorgada, asumiendo completa responsabilidad por su declaración y acepta las condiciones estipuladas en los términos de referencia.

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| RAZÓN SOCIAL:                   |  |
| R.U.T. DE LA EMPRESA:           |  |
| REPRESENTANTE LEGAL:            |  |
| NACIONALIDAD:                   |  |
| R.U.T. DEL REPRESENTANTE LEGAL: |  |
| DOMICILIO DE LA EMPRESA:        |  |
| TELÉFONOS:                      |  |
| CORREO ELECTRÓNICO:             |  |

(FIRMA DEL OFERENTE)

NOMBRE DEL OFERENTERUT  
DEL OFERENTE



**ANEXO N° 1-B COMPROMISO PACTO DE INTEGRIDAD**  
**(Obligatorio subir al portal [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl))**

Yo, (NOMBRE APELLIDO) XXXX representante legal de la empresa XXXXXX, conjuntamente con los trabajadores de la empresa, manifestamos nuestro compromiso y respaldo a la implementación del Modelo de Integridad pública, de acuerdo con lo establecido en el Pronunciamiento N E370752/2023 el que indica Medidas para disminuir los posibles riesgos de corrupción en materia de compras públicas.

En tal sentido, para el cumplimiento de dicho fin, quienes suscribimos, nos comprometemos a:

- Velar por el proceso de la implementación del Modelo de Integridad Pública bajo las disposiciones establecidas por organismos competentes.
- Participar, previa coordinación con Mercado Público, en Programas de Inducción a la Integridad Pública que organice.
- Transparentar, los procedimientos de selección para la contratación de personal, poniendo en práctica los valores de la honestidad y probidad.
- Asegurar nuestra participación activa y continua en la implementación del Modelo de Integridad Pública.
- Promover la denuncia de actos de corrupción y de prácticas contrarias a la ética.
- Implementar el Programa de Inducción a la Integridad Pública a los trabajadores de la empresa, asegurando la participación de todos ellos.
- Instruir y convocar a todos los trabajadores para poner en marcha los procedimientos que sean necesarios para una adecuada implementación del Modelo de Integridad Pública que permita consolidar una estrategia de integridad y lucha contra la corrupción.
- Difundir y promover en el personal de la empresa, la práctica de los valores y principios que reflejen que nuestro accionar y gestión están regidos por la ética institucional y/o empresarial.
- Incorporar acciones de difusión vinculadas al Modelo de Integridad en las comunicaciones internas de la empresa, así como, incorporar mensajes y contenidos que fortalezcan la integridad en las acciones de comunicación externa.
- Sumar esfuerzos en los procesos de investigación, persecución y sanción de prácticas vinculadas al favorecimiento indebido de cualquier funcionario o servidor público de las entidades que conforman los organismos del estado, así como de quien realice dichas actividades.

Suscribe en señal de conformidad en la Ciudad de XXXXXXXX el día XX del mes XXXXX del año 20XX.

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL Oferente  
NOMBRE DEL OFERENTE  
RUT DEL OFERENTE



ANEXO 2: EVALUACION DE OFERTA

| Clasificación Criterio  | Criterio de evaluación                                                 | Ponderación |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. Técnico (60%)        | I. Propuesta Técnica                                                   | 30%         |
|                         | II. Experiencia de empresa                                             | 5%          |
|                         | III. Experiencia de relatores                                          | 15%         |
|                         | IV. Niveles de Servicio (SLA)                                          | 10%         |
| 2. Económico (30%)      | V. Precio                                                              | 30%         |
| 3. Administrativo (10%) | VI. Enfoque de género                                                  | 5%          |
|                         | VII. Cumplimiento de certificación de sustentabilidad para proveedores | 5%          |

La pauta de evaluación de los criterios indicados anteriormente es la siguiente:

| CRITERIO TÉCNICO – 60%                                                                                                            |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| I. Propuesta Técnica – 30%                                                                                                        | Puntaje |
| El Oferente Cumple con el 100% de lo solicitado en el punto 1 de las bases Técnicas de Licitación                                 | 100     |
| El Oferente Cumple con menos del 100% de lo solicitado en los puntos 1 de las bases Técnicas de Licitación                        | 0       |
| II. Experiencia de Empresa – 5%                                                                                                   | Puntaje |
| El Oferente demuestra más de 4 años de experiencia en el Rubro                                                                    | 100     |
| El Oferente demuestra entre 3 y 2 años de experiencia en el Rubro                                                                 | 50      |
| El Oferente demuestra menos de 2 años de experiencia en el Rubro                                                                  | 0       |
| III. Experiencia de Relatores – 15%                                                                                               | Puntaje |
| Los relatores demuestran 5 o más cursos relacionados a la materia donde hayan sido expositores                                    | 100     |
| Los relatores demuestran entre 4 y 3 cursos relacionados a la materia donde hayan sido expositores                                | 50      |
| Los relatores demuestran entre 2 y 0 cursos relacionados a la materia donde hayan sido expositores                                | 0       |
| IV. Niveles de Servicio (SLA) –10%                                                                                                | Puntaje |
| El oferente propone más SLA que lo solicitado en el punto 3 de las especificaciones técnicas de los términos de referencia        | 100     |
| El oferente propone los mismos SLA que lo solicitado en el punto 3 de las especificaciones técnicas de los términos de referencia | 0       |
| CRITERIO ECONOMICO– 30%                                                                                                           |         |
| V. Precio                                                                                                                         |         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <p>Para la evaluación de este criterio, se considerarán las ofertas económicas declaradas por los oferentes correspondientes al valor total ofertado por la prestación de sus servicios o por la adquisición de los productos adjudicados, no procediendo cobro adicional bajo ningún concepto.</p> <p>INDAP declarará inadmisibles cualquier oferta económica que supere el presupuesto máximo de la adquisición establecido en los términos de referencia. Para la evaluación de este criterio, se considerará y comparará el precio de la oferta con el menor precio ofertado en la presente compra ágil, mediante la siguiente fórmula:</p> <p><b>Puntaje Precio = (Precio mínimo ofertado / Precio oferta)x 100</b></p> |            |
| <b>CRITERIOS ADMINISTRATIVOS – 10%</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| <b>VI. Enfoque de género – 5%</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| El oferente cuenta con sello mujer o cumple con al menos dos (2) de cualquiera de las siguientes condiciones: Demuestra tener una política de inclusión de género a través de la paridad de género en sus contrataciones, con al menos un 50% de mujeres contratadas respecto al total de las personas contratadas; la propiedad de la empresa corresponda a una mujer; el oferente sea una persona natural de sexo femenino; el Oferente sea una persona jurídica cuya representante legal sea una mujer                                                                                                                                                                                                                    | <b>100</b> |
| El oferente no cuenta con sello mujer y no cumple con al menos dos (2) de cualquiera de las siguientes condiciones: Demuestra tener una política de inclusión de género a través de la paridad de género en sus contrataciones, con al menos un 50% de mujeres contratadas respecto al total de las personas contratadas; La propiedad de la empresa corresponda a una mujer; El oferente sea una persona natural de sexo femenino; Oferente sea una persona jurídica cuya representante legal sea una mujer                                                                                                                                                                                                                 | <b>0</b>   |
| <b>VII. Cumplimiento de certificación de sustentabilidad para proveedores – 5%</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| El oferente cuenta con certificación de sustentabilidad para proveedores, tales como HuellaChile, Acuerdos de Producción Limpia (APL), ProPyme (debe adjuntar el/los certificado/s vigente/s respectivo/s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>100</b> |
| El oferente no cuenta con certificación de sustentabilidad para proveedores, tales como HuellaChile, Acuerdos de Producción Limpia (APL), ProPyme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0</b>   |

Una vez obtenido el puntaje final, se dará prioridad a los requisitos sustentables para los servicios de alimentación y de capacitación, conforme a circular N°0070-000001/2026 “que instruye estándar de criterios sustentables para compras repetitivas”.



ANEXO N° 3 OFERTA TÉCNICA

El oferente debe suscribir el presente documento y, a través de su firma, declara la veracidad de la información otorgada, asumiendo completa responsabilidad por su declaración.

Acuerdos Niveles de Servicios (SLA):

| SERVICIO                           | SLA MINIMOS<br>(PUNTO 3. ESPECIFICACIONES TECNICAS)                                                                                                     | SLA PROPUESTOS |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Duración del curso                 | 32 horas pedagógicas                                                                                                                                    |                |
| Jornadas                           | 4 jornadas presenciales de 8 horas cada una, los días martes consecutivos a partir de la fecha de contratación.                                         |                |
| Numero integrantes                 | Mínimo 20 alumnos                                                                                                                                       |                |
| Atención presencial de alumnos     | Coffee Break mañana y tarde                                                                                                                             |                |
|                                    | Instalaciones adecuadas para instalación de Coffee Break totalmente equipadas (mesas amplias, manteles, basureros, servilletas, desinfectante de manos) |                |
| Instalaciones propias o arrendadas | Dependencias totalmente equipadas (salas, baños, pizarrones, proyectores, mesas, sillas, ventilación, calefacción)                                      |                |
| Lugar de realización               | VIII Región, ciudad de Concepción                                                                                                                       |                |

La oferta que no cumpla con los SLA señalados en el punto 3 de las especificaciones técnicas, no podrá ser adjudicada por no cumplir con los requisitos mínimos establecidos en las presentes bases, lo que será debidamente consignado en el informe final del comité revisor, según corresponda.

PROPUESTA TECNICA:

El oferente deberá complementar este anexo con la propuesta técnica, consistente en, a lo menos:

- Forma, lugar y método para realizar el curso
- Descripción y detalle de salón, alimentación, servicios adicionales, etc.
- Detalle del curso (módulos, duración, método de evaluación, etc.)
- Detalle del Proceso, desde el inicio hasta la entrega del certificado de alumno.
- Plan de estudio correspondiente a la capacitación
- Acreditar y/o detallar según sea el caso, considerando los requisitos sustentables(\*)
- Otros que el oferente considere oportunos

(\*) En caso de que **no se presenten ofertas que incluyan este requisito**, se seleccionará la oferta que cumpla los requisitos técnicos y tenga el mayor puntaje, respecto de sus competidores.

FIRMA DEL Oferente

NOMBRE DEL OFERENTE  
RUT DEL OFERENTE



ANEXO N° 4 OFERTA ECONÓMICA

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| NETO                                |  |
| IMPUESTO                            |  |
| VALOR TOTAL CON IMPUESTOS INCLUIDOS |  |

NOTA:

- 1. Las propuestas deberán indicar el **valor total ofertado con impuestos incluidos**, expresado en moneda nacional.
- 2. Sin perjuicio de lo anterior, en el Sistema de Compras y Contrataciones Públicas (Portal Mercado Público), se deberá ingresar el monto total neto, excluyéndose los impuestos que se encuentren involucrados.
- 3. En caso de que el oferente no pague impuestos por los servicios contratados deberá indicarlo claramente, liberando a INDAP de toda responsabilidad en caso de error.
- 4. INDAP declarará **inadmisibile** cualquier oferta económica que supere el presupuesto máximo de la adquisición establecido en el punto 2 de los términos de referencia.

FIRMA DEL OFERENTE

\_\_\_\_\_

NOMBRE DEL OFERENTE

RUT DEL OFERENTE



ANEXO N° 5 EXPERIENCIA

El oferente deberá completar con la experiencia de la empresa y los relatores, y acreditar con los certificados correspondientes

Deberá complementar este anexo con el “*currículum*” respectivo de la empresa y de cada relator.

| EXPERIENCIA OFERENTE (DEBE ACREDITAR) |                     |                          |
|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| ANO                                   | EMPRESA/INSTITUCIÓN | NOMBRE/MATERIA DEL CURSO |
|                                       |                     |                          |
|                                       |                     |                          |
|                                       |                     |                          |
|                                       |                     |                          |
|                                       |                     |                          |

Agregar filas si es necesario

| EXPERIENCIA RELATOR (DEBE ACREDITAR) |                     |                          |
|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| NOMBRE RELATOR:                      |                     |                          |
| ANO                                  | EMPRESA/INSTITUCIÓN | NOMBRE/MATERIA DEL CURSO |
|                                      |                     |                          |
|                                      |                     |                          |
|                                      |                     |                          |
|                                      |                     |                          |
|                                      |                     |                          |

Agregar filas si es necesario

FIRMA DEL OFERENTE

\_\_\_\_\_

NOMBRE DEL OFERENTE  
RUT DEL OFERENTE

[fin anexos]